

1518680-85.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1518680-85.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518680-85.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2226541/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 26858666 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2226541 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN PAZ AMBROSIO

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Vistos.

WILLIAN PAZ AMBROSIO, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, porque, no dia 18 de agosto de 2022, por volta das 12h10, na Rua Vitoria, esquina com a Avenida Rio Branco, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e violência consistente em um soco contra a vítima Maria Lucia Filardi Almeida, um aparelho celular A70, marca Samsung, pertencente à vítima Maria Lucia Filardi Almeida.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima Maria Lucia Filardi Almeida conduzia o veículo Hyundai/HB20, placas FTX 2D76, acompanhada de sua filha Maria Julia Filardi D'Alincourt, e de sua neta, quando parou em um semáforo.

Imediatamente, WILLIAN se aproximou do veículo, deu um soco no rosto da vítima Maria Lucia, e, se projetando para o interior do automóvel, ameaçou as vítimas, afirmando que estava com uma faca e caso não entregassem o aparelho celular mataria todos.

Diante da grave ameaça, ao ver a faca, a vítima Maria Lucia entregou seu aparelho celular, e WILLIAN fugiu em poder do objeto.

Ocorre que, ato contínuo, a vítima Maria Julia desceu do automóvel e correu atrás de WILLIAN, ocasião em que viu o denunciado entregar o aparelho celular a um indivíduo não identificado. Na sequência, Maria Julia acionou policiais militares em patrulhamento pelo local.

Imediatamente, a vítima indicou aos policiais o denunciado, que foi abordado e detido. Realizada revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder de WILLIAN, contudo, as vítimas reconheceram o denunciado como o autor do roubo.

Formalmente interrogado, WILLIAN negou os fatos (fls. 16).

A denúncia, acompanhada do auto de prisão em flagrante, foi recebida em 26 de agosto de 2022 (fls. 69/70). O réu foi citado (fls. 85). A Defesa prévia foi apresentada (fls. 88/90). O recebimento da denúncia foi ratificado em 23 de setembro de 2022 (fls. 92/93).

Na audiência de instrução foram ouvidas as vítimas e as testemunhas. O réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, em razão das provas amealhadas. A Defesa, por seu turno, requereu a desclassificação para o crime de furto e ofertou pedidos de benefícios na dosimetria da pena.

É o sucinto relatório.
Decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento do réu em crime patrimonial, por certo, exercido com grave ameaça e violência.

A materialidade restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/09), pelo auto de avaliação (fls. 22), pelo laudo IML (fls. 29/31) e pela prova oral colhida.

No mesmo sentido, a autoria aponta para o acusado.

A vítima Maria Lucia F.A., ouvida em solo policial, aduziu que na data dos fatos, estava de carro com sua filha e netas, e, ao parar no semáforo da Rua Vitória esquina com a Av. Rio Branco, um homem negro, alto, magro, se aproximou do carro e se projetou para dentro do veículo. Nisso, o indivíduo deu-lhe um soco no rosto e exigiu que ela entregasse o celular que estava pendurado no retrovisor, do contrário, ameaçou a vítima afirmando que tinha uma faca e que iria esfaquear todos que estavam dentro do veículo. Afirmou que ao ver a faca, entregou o celular ao

agente que saiu correndo. Contudo, sua filha, Maria Julia, desembarcou do automóvel e foi correndo atrás do ladrão, enquanto ficou dentro do carro, tomando conta de sua neta de um ano. Disse que saiu dirigindo o carro quando se deparou com vários policiais com sua filha e o ladrão detido, o qual reconheceu, com certeza, como sendo o autor do roubo. (fls. 14).

A vítima Maria Júlia F.D., por sua vez, disse que na ocasião, estava no carro com sua mãe e enquanto ela dirigia, ficou no banco de trás cuidando da filha de um ano. Em determinado momento, ao pararem no semáforo da Rua Vitória, esquina com a AV Rio Branco, um homem negro, alto, magro, se aproximou do carro e se projetou para dentro do veículo, deu um soco no rosto de sua mãe e exigiu que ela entregasse o celular que estava pendurado no retrovisor. Disse que o agente fez ameaças afirmando que tinha uma faca e que iria esfaquear todos se não entregassem o celular. Alegou que viu a faca e, diante disto, sua mãe entregou o celular para o ladrão que saiu correndo. Contudo, desembarcou do automóvel e foi correndo atrás do ladrão, chegando a ver quando ele entregou o celular para outra pessoa, sendo que viu os dois caminhando juntos. Logo depois, avistou uma equipe da ROCAM e foi pedir ajuda aos policiais, narrando o ocorrido. Disse que o homem que recebeu o celular entrou numa região com muitos moradores de rua e o perdeu de vista, porém, conseguiu apontar para os policiais o homem que as ameaçou e subtraiu o telefone. Por fim, disse que os policiais conseguiram abordar e deter o ladrão. (fls. 15).

A testemunha Adilson Bernado, policial militar ouvido em solo policial, aduziu que na data dos fatos, estava com seu parceiro, fazendo policiamento fixo na Rua Conselheiro Nébias, 348, quando, por volta de 12h20, uma senhora, identificada por Maria Julia Filard D'Alincourt, se aproximou, narrando que estava de carro, parada no semáforo, quando um indivíduo se aproximou, se projetou para o interior do carro, agrediu a motorista, sua mãe, exigindo que entregassem o celular, dizendo que estava com uma faca e que iria matar toda a família, motivo pelo qual entregaram o aparelho. A vítima disse ainda que chegou a perseguir o ladrão até avistar a equipe policial e pedir ajuda. A vítima então apontou para a equipe onde o agente estava e assim conseguiram abordar o acusado. Feita buscas pessoais, nada foi encontrado com o acusado. Contudo, a vítima o reconheceu, sem sombra de dúvidas, como o homem que ameaçou sua família e subtraiu o celular de sua mãe. (fls. 12).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Leonardo Oliveira, seu colega de ofício (fls. 13).

Interrogado em solo policial, o réu alegou que estava sentado no fluxo, fumando uma pedra, quando uma equipe da Polícia Militar apareceu junto com uma mulher, o acusando de ter pegado o telefone dela e que queriam o celular de volta. Disse que não estava com faca nenhuma, que não deu soco em ninguém e que não pegou celular algum. Disse que trabalhava com reciclagem e que não roubara ninguém (fls. 16).

Em juízo, a prova foi refeita.

A vítima Maria Lúcia, ratificando o quanto narrado em solo policial, disse que na data do ocorrido, estava na Rua Vitoria quando num semáforo um indivíduo tentou lavar o vidro do seu veículo. Nisso, o réu apareceu, deu-lhe um soco e exigiu que entregasse o celular que estava no retrovisor. Esclareceu que o vidro do carro não estava totalmente aberto e o réu as ameaçou com uma pequena faca de cabo branco caso não entregasse o celular. Ato contínuo, entregou o celular para o réu que fugiu. Em juízo reconheceu sem sombras de dúvidas o réu.

A vítima Maria Júlia, ratificando o quanto narrado em solo policial, disse que na data do ocorrido, estavam no semáforo da Rua Vitória quando foram abordadas por um indivíduo tentando lavar o vidro do carro, momento em que o réu apareceu, deu um soco na testa de sua mãe que estava na direção e ordenou que entregasse o celular

que estava preso no retrovisor. Informou que suas três filhas também estavam no interior do veículo. Disse que o réu ainda mostrou uma faquinha dizendo que iria furar todas se não entregasse o celular. Após a subtração do aparelho e a fuga do réu, desembarcou do veículo e foi atrás do réu, viu uma viatura da Rocam e pediu ajuda para os policiais. Declarou que viu o réu entregando o aparelho para terceira pessoa, sendo que andaram por um bom tempo juntos. Em juízo reconheceu sem sombra de dúvidas o réu como sendo o autor do delito.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque. Ademais, não conhecia o réu anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisesse incriminá-lo, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

A corroborar o depoimento das vítimas, tem-se nos autos a palavra das testemunhas responsáveis pela prisão em flagrante do réu e a abordagem do réu.

Vejamos.

A testemunha Adilson declarou que no dia dos fatos estava com seu parceiro próximo à Rua Conselheiro Nébias, local comum da prática de crimes, quando a filha da vítima os procurou informando que haviam sido roubadas, sendo que sua mãe foi agredida na Rua Vitória. O réu quando abordado em meio a outros usuários, negou os fatos. No entanto, ambas as vítimas - mãe e filha - reconheceram o réu como sendo o agente do roubo. A vítima que os procurou (filha da vítima que fora agredida), informou que viu quando o réu passou o celular para outro indivíduo após a subtração, sendo que este indivíduo conseguiu se evadir em meio aos outros usuários de entorpecentes do local. Por fim, disse que o apontamento das vítimas para o réu foi certo.

A testemunha Leonardo, por seu turno, declarou que no dia dos fatos sua equipe estava estacionado com a viatura em um ponto na Conselheiro Nébias. A vítima solicitou auxílio informando que tinham acabado de sofrer um assalto. A mãe da vítima que procurou ajuda estava com uma marca na testa devido a um soco que levou durante a ação criminosa. A vítima apontou o réu como sendo o autor do delito e assim conseguiram deter o réu. Do ponto em que estava até o local onde a vítima solicitou ajuda a distância era de meio quarteirão e deste ponto até o local onde o réu estava, era uma distância um pouco maior, cerca de um terço maior. A vítima que procurou ajuda policial não titubeou na indicação do réu que estava em meio a outros usuários.

É importante ressaltar que a palavra dos policiais deve ser prestigiada e integrar o conjunto probatório irrestritamente, porquanto é proveniente de agentes públicos que gozam de fé pública e ainda prestam o compromisso de dizer a verdade. Além disso, não há nos autos nenhum elemento que indique parcialidade ou animus no sentido de prejudicar o acusado, notadamente em virtude de seus depoimentos terem se mostrados isentos.

Interrogado, o réu disse que é viciado em crack e que já tinha respondido por outro processo, mas já tinha cumprido toda a pena. Disse que estava no cruzamento da Rua Vitória sobre efeito de drogas quando avistou o carro das vítimas se aproximar. Afirmou que não anunciou o assalto e não portava nenhum objeto cortante. Disse que puxou o celular do carro, saiu correndo, e deixou o aparelho em determinado lugar no chão. Deu a volta no local e outro indivíduo pegou o aparelho. Nisso, foi consumir drogas junto com outros usuários. Na sequência, apareceram os policiais com uma das vítimas. Informou que neste momento, sentou-se atrás do indivíduo que tinha pego o telefone que tinha deixado no chão. Esclareceu que o vidro do carro estava aberto e somente puxou o celular e fugiu correndo. Não ameaçou ou dirigiu a palavra às vítimas. Negou agressões e sugeriu que talvez seu braço, ao puxar o celular, tenha resvalado no rosto da condutora do automóvel.

Pois bem. Inconteste a autoria delitiva da subtração, bastando definir se o caso se amolda a um furto ou um roubo.

No contexto, inegável que a situação retratada pelas ofendidas se adequa com maior contundência à realidade. Sustentaram as ofendidas que houve grave ameaça - emprego da faca pequena de cabo branco - assim como violência. Aliás, veja-se a fotografia do rosto de uma das vítimas, aliada ao laudo, para estabelecer que não houve mero esbarrão como disse o réu. A natureza do ferimento suportado se mostra compatível com o soco descrito pelas duas vítimas. E ao tomar a res, pouco importa que ela não tenha sido recuperado, bastando dizer que comum que haja repasse costumeiro de objetos subtraídos entre viciados, justamente para dificultar qualquer abordagem ou detenção.

Há total coerência no quanto descrito pelas ofendidas e pelos policiais em juízo, cujas versões corroboraram totalmente a prova policial.

É o que basta para a condenação.

Quanto ao pedido de desclassificação para o crime de furto, totalmente incabível. A elementar da grave ameaça e violência para a configuração do crime de roubo encontra-se presente, sobretudo, como dito, pelos relatos da vítima, corroborado pelas fotos da vítima acostadas às fls. 29/31, e em especial pelo laudo IML que atestou a lesão corporal leve sofrida pela vítima produzido por agente contundente (fls. 115/116).

A majorante por emprego de arma branca, consistente no uso de uma faca, está devidamente comprovada pela prova oral. Ambas as vítimas confirmaram a ameaça perpetrada pelo réu durante a ação que mostrou uma faca de cabo branco e a ameaçaram de morte.

Já a majorante do concurso de agentes não encontra-se presente por falta de provas. Pelo relato das vítimas, não restou comprovado que o indivíduo que apareceu perto do veículo tentando lavar os vidros ou o indivíduo para quem o réu entregou o celular subtraído estavam em unidade de desígnios com o réu, acompanhando-o na ação ou o acobertando.

No mais, materialidade e autoria caracterizadas, a condenação do réu é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, pelas circunstâncias do crime (soco no rosto da vítima, dificultando sua defesa e aterrorizando as crianças que estavam dentro do veículo), fica evidente a acentuada culpabilidade e notória intensidade do dolo, motivo pelo qual exaspero em 1/6 a pena e fixo em 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Na segunda fase, presente a circunstâncias agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, por tratar-se de vítima idosa, o que compenso com a atenuante da confissão espontânea, não havendo alteração da pena nesta fase. Na terceira fase, presente a causa de emprego de arma branca, exaspero a sanção em 1/3, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, quantum de pena que torno definitivo.

Em razão da violência e grave ameaça empregada na subtração e do quantum da pena, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do réu.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar WILLIAN PAZ AMBROSIO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, por ter infringido o artigo 157, §2º, inciso VII do Código Penal.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento das penas em virtude da quantidade de pena e pela circunstâncias negativas do crime.

Revigorados dos requisitos da custódia cautelar, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena. Não poderá recorrer em liberdade. A propósito, o réu foi mantido preso durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seria devolvido à liberdade. Recomende-se.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de outubro de 2022.

ANTONIO MARIA PATIÑO ZORZ
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA